



RESOLUCION NUMERO

05337 - 06 - 2026

Por la cual se nombra en propiedad a un (a) Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena, en el marco del Programa “Sistemas Integrados de Educación Media Superior “SIMES”, del Ministerio de Educación Nacional – MEN, para la vigencia 2026, en la Planta Global de Cargos del Departamento del Cauca, con cargo al Sistema General de Participaciones del Sector Educativo.

LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legales, de conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 1994, Sentencia SU 245 del 2021, Decreto 1345 del 2023, Decreto 0300 del 2026 y las contenidas en el Decreto Departamental No. 0142 del 17 de febrero de 2025, y

CONSIDERANDO

En el marco del Plan de Desarrollo 2022-2026, se define la educación como “*medio fundamental para superar la desigualdad y para hacer de nuestro país una sociedad del conocimiento y de los saberes propios. Se garantizará el derecho a la educación y al desarrollo integral de las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes y adultos, desde la educación inicial hasta la posmedia, a través de estrategias de acceso y permanencia. La educación de calidad estará centrada en la formación y desarrollo de la profesión docente, y en el fortalecimiento pedagógico, curricular y de ambientes de aprendizaje. La apuesta es por una educación humanista, incluyente, antirracista e intercultural*”

Así mismo busca fortalecer las “*Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) para la ampliación de la atención educativa dirigida a la población joven, adulta y mayor a través de modelos educativos flexibles, pertinentes, con apuestas de educación virtual, que involucren procesos de emprendimiento. Igualmente, se desarrollarán procesos de búsqueda activa de la población analfabeta, dándole prioridad a la ruralidad y a las poblaciones excluidas*”

El Ministerio de Educación Nacional informa que, en cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se adelantan procesos significativos para el fortalecimiento de la Educación Media, el acceso y tránsito a la Educación Superior y el componente educativo de la ruta de atención de los jóvenes en situación de alta vulnerabilidad en el país, con el fin de garantizar del derecho a la educación de los y las jóvenes del país.

Desde el Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, se ha puesto en marcha el programa de Sistemas Integrados de Educación Media y Superior – SIMES, cuyo propósito es aportar en el aumento de la cobertura de la educación media y superior, así como el fortalecimiento y mejoramiento integral de la calidad educativa en estos niveles de escolaridad, posibilitando con ello el acceso, el reingreso, la permanencia y el tránsito educativo de la educación básica hacia la educación media, y a la vez, el tránsito desde la educación media hacia la educación postmedia o al mundo del trabajo.

La Constitución Política de Colombia consagra a la educación como un derecho fundamental que tiene una función social de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, siendo deber del Estado prestarlo en forma continua e ininterrumpida, razón por la cual, para la provisión de los cargos en Propiedad como Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas, en el marco del programa del “Sistemas Integrados de Educación Media y Superior – SIMES” y en aras de garantizar la prestación del servicio educativo, la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca a través de la Oficina de Talento Humano Educativo, en virtud del Decreto Departamental No.



Continuación Resolución No.

1235 del 28 de octubre de 2025 “por el cual se modifica el Decreto No. 0861 del 25 de julio de 2025, adoptó la planta de cargos de Docentes, Directivos Docentes y Administrativos financiada con recursos SGP del Sector Educativo”, asignó las vacantes en las Instituciones Educativas caracterizadas Indígenas; y luego de surtir el respectivo trámite y valoración de documentación, los dinamizadores o educadores indígenas, cumplieron con los criterios que permitieron la selección por parte de las autoridades indígenas, en ese sentido, el (la) Profesional Universitario Líder de Gestión del Talento Humano Educativo manifiesta en certificación expedida con fecha de 03 de junio de 2026, que una vez revisada la hoja de vida de el (la) dinamizador pedagógico o educador indígena seleccionado (a), cumple con los requisitos exigidos para el empleo, y mediante Certificación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones – MINTIC, se certificó que no se encuentran inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, de conformidad con la Ley 2097 del 02 de julio de 2021, oficios que hacen parte del expediente.

Se resalta que el Departamento del Cauca, es uno de los departamentos con mayor índice de reclutamiento forzado, como consecuencia del conflicto armado interno, que ha producido un masivo reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA), incluidos los pertenecientes a comunidades de diversidad étnica, afros e indígenas. La violencia extrema y el desarraigo provocan la devastadora interrupción de los proyectos de vida de las víctimas, afectando su seguridad y dignidad; cada paso representa la pérdida de un entorno seguro y el sometimiento a formas extremas de violencia; por lo tanto, es obligación ineludible de la Entidad Territorial y la sociedad proteger a los niños, niñas y adolescentes, asegurarles una vida digna y libre de violencia, garantizando plenas oportunidades para desarrollar su potencial.

Respecto de la vinculación e idoneidad de personal docente indígena, el artículo 12 del Decreto 804 de 1995 indica que *“De conformidad con lo previsto en los artículos 62, 115 y 116 de la Ley 115 de 1994 y en las normas especiales vigentes que rigen la vinculación de etnoeducadores, para el nombramiento de docentes indígenas y de directivos docentes indígenas con el fin de prestar sus servicios en sus respectivas comunidades, podrá excepcionarse del requisito del título de licenciado o de normalista y del concurso. En el evento de existir personal escalafonado, titulado o en formación dentro de los miembros del respectivo grupo étnico que se encuentren en capacidad y disponibilidad para prestar el servicio como etnoeducadores, éste tendrá prelación para ser vinculado”*.

Derecho al debido proceso Artículo 29 de la Constitución Nacional de 1991. *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”*.

La Corte Constitucional en Sentencia C-208 de 2007 al estudiar el tema de los etnoeducadores con ocasión de la acción pública de inconstitucionalidad promovida contra el Decreto Ley 1278



Continuación Resolución No.

de 2002, determinó la exequibilidad de la norma en comento y señaló: “...siempre y cuando se entienda que el mismo no es aplicable a las situaciones administrativas relacionadas con la vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena, con la aclaración de que, mientras el legislador procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación y demás normas complementarias.”; además, frente al tema de la inscripción en el Escalafón docentes expresó que, las disposiciones aplicables serán las contenidas en la Ley General de Educación y demás normas complementarias, mientras el legislador procede a expedir un Estatuto de Profesionalización Docente que regule de manera especial la materia; razón por la cual no es posible aplicarle a los etnoeducadores las normas del Decreto 1278 de 2002.

La Sentencia SU-245 de 2021, en su artículo cuarto ordeno: “.....al Ministerio de Educación Nacional que, en diálogo y consulta con los pueblos indígenas, bien sea en el marco de la CONTCEPI o mediante un espacio específico para este efecto, defina un sistema transitorio de equivalencias, que permita a los etnoeducadores que han sido nombrados en propiedad, gozar de los derechos propios del escalafón docente en lo que tiene que ver con emolumentos, prestaciones sociales, vacaciones y otros aspectos similares, a partir de su experiencia y de una valoración del conocimiento respetuosa de la diferencia cultural. Como este es un remedio de carácter transitorio, la Sala instará al Ministerio de Educación a que este diálogo se lleve a cabo en un término máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta providencia, salvo por necesidades propias del diálogo intercultural, lo cual debe quedar debidamente acreditado y aprobado por ambas partes...”

En este sentido el Decreto Nacional No. 1345 del 15 de agosto de 2023, adicionó de manera transitoria el Capítulo 8, al Título 3, Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación y estableció el Sistema Transitorio de Equivalencias para el Régimen de Carrera Especial de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas y se dictó otras disposiciones en cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte constitucional, en la Sentencia SU245-2021.

El Decreto 1345 de 2023, en la Sección 3. “Selección, Vinculación y Permanencia de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas, Subsección 1, “Aspectos para la Selección y Vinculación de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas” en los Artículos 2.3.3.8.3.1.1., 2.3.3.8.3.1.2., 2.3.3.8.3.1.3., 2.3.3.8.3.1.4., 2.3.3.8.3.1.5 y 2.3.3.8.3.1.6., preciso la autonomía de los pueblos indígenas, para implementar los Criterios de selección, vinculación, permanencia y retiro de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas, para vacantes definitivas, procedimientos mínimos a desarrollar por cada pueblo indígena para la selección, requisitos mínimos normativos, nombramiento, vinculación y vacancias temporales, al terminar todo este procedimiento, el dinamizador indígena contara con el respectivo Aval expedido por el pueblo indígena determinado.

El Decreto 1345 del 2023 en su Artículo 2.3.3.8.3.2.4, estableció las reglas para el ingreso al sistema de cualificación laboral indígena especial de los Dinamizadores pedagógicos o educadores indígenas por el proceso de cualificación académica o cualificación cultural comunitaria, la acreditación del título correspondiente al nivel del proceso formativo, para determinar el nivel al cual ingresará.



Continuación Resolución No.

05337 - 06 - 2026

De igual forma el Decreto 1345 de 2023, en su artículo 2.3.3.8.6.1, dispuso lo pertinente en relación con el Retiro de Aval. *“El seguimiento y valoración de los compromisos fijados en el nombramiento y acta de compromiso, señalados en el artículo 2.3.3.8.3.1.5. del presente decreto, estará a cargo de los Pueblos Indígenas a través de sus estructuras de gobierno propio la cual, comunicará a la Entidad Territorial Certificada que el Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena no cumple con los acuerdos fijados al momento de expedir el aval; por consiguiente, es procedente el retiro del aval, siempre que se agote el debido proceso acorde con las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio de cada pueblo indígena, la Constitución Política y las normas legales aplicables”.*

El acto de retiro de aval emitido por las autoridades propias de las comunidades indígenas debe contener las causales, la defensa realizada por el dinamizador pedagógico o educador indígena, y la decisión de la comunidad.

PARAGRAFO. *El acto de retiro de aval que cumpla con lo dispuesto en el presente artículo será remitido a la entidad territorial certificada en educación para que proceda al retiro del servicio del Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena con fundamento en la decisión de la comunidad indígena”.*

Los documentos que soportan el debido proceso de retiro del aval deberán igualmente ser remitidos a la entidad territorial para el trámite indicado en la norma antes citada.

Ahora bien, como lo indica el artículo 2.3.3.8.3.1.1 del Decreto 1345 del 15 de agosto de 2023, **los pueblos indígenas a través de sus autoridades y/o estructuras de gobierno propio, tienen plena autonomía para desarrollar e implementar los criterios de Selección, vinculación, permanencia y retiro de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas, acorde con las necesidades establecidas en sus procesos educativos indígenas propios.** En este sentido El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC radica la Resolución 012 de 2023, en la cual se ratifica el proceso de valoración comunitaria del Sistema Educativo Indígena Propio del Consejo Regional Indígena del Cauca y se establece propósitos, organización, funcionamiento, caminos de sabiduría, valoración de los procesos y dinamizadores y las cosechas, proceso que se realiza a través de la Comunidad y las estructuras de gobierno propio establecidas donde se valora el proceso, tiempo e impacto de la cosecha presentada por el dinamizador pedagógico para fortalecer el Proyecto Educativo Comunitario obedeciendo a los criterios y objetivos previamente establecidos antes de llegar a la Entidad Territorial.

Así mismo la Resolución 03 del 2024 estableció los criterios, requisitos, procesos y procedimientos generales para la Selección, Vinculación, Permanencia, Valoración y Seguimiento, Retiro de Aval y Desvinculación de los Dinamizadores que hacen parte del Sistema Educativo Indígena Propio del Consejo Regional Indígena del Cauca, además de los mandatos procesos y procedimientos establecidos de manera especial por cada Territorio Indígena y su estructura de gobierno propio que hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC.

Igualmente, el Decreto Nacional 0300 del 25 de marzo del 2026 estableció la remuneración de los dinamizadores pedagógicos o Educadores Indígenas que atienden Población Indígena en Territorios Indígenas, en los niveles preescolar, básica y media vinculados en propiedad bajo las formalidades del Decreto 1345 del 2023.

Teniendo en cuenta que la educación es un servicio público que tiene una función social y está consagrado en la Constitución Política de Colombia como derecho fundamental de los niños,



05337 - 06 - 2026

Continuación Resolución No.

niñas, jóvenes y adolescentes, es deber del Estado prestarlo en forma continua e interrumpida, razón por la cual la Administración Departamental en aras de cubrir la necesidad de un dinamizador pedagógico o educador indígena y garantizar la prestación del servicio educativo debe realizar el respectivo nombramiento.

El nombramiento que se ordena en el presente acto administrativo no constituye modificación de la nómina o planta de personal que viene ocupando los cargos ya creados, razón por la cual no se vulneran las prohibiciones establecidas en la Ley 996 de 2005 (Ley de garantías) y la Circular Conjunta 100 - 006 del 17 de junio de 2025 expedida por el DAPRE – DAFP.

EL RESGUARDO INDIGENA EPERAARA SIAPIDAARA, mediante oficio radicado a través del Sistema de Atención al Ciudadano - SAC CAU2026ER021235 de fecha 01 de junio de 2026, CAU2026ER015977 de fecha 27 de abril de 2026 y CAU2026ER011358 de fecha 24 de marzo de 2026, remite los soportes correspondientes, de (él-la) señor (a) **JOSE ANGEL DURA MALAGA** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. **1003152097**, con su correspondiente Acta de asamblea No. 05 de fecha 23 de marzo de 2026, Aval de fecha 23 de marzo de 2026 y Acta de compromiso de fecha 23 de marzo de 2026, suscritos por la Autoridad Ancestral y la Comunidad del Resguardo Indígena Del Rio Infi, Municipio de Timbiquí - Cauca, para ser nombrado (a) en **PROPIEDAD**, en el nivel/ área de **BASICA SECUNDARIA -TECNOLOGIA E INFORMATICA**, como **DINAMIZADOR PEDAGOGICO O EDUCADOR INDIGENA**, en el (la) **INSTITUCION EDUCATIVA AK'ORE K'LSIA ATABEIDA JARATEEDAIT'EE** sede **PRINCIPAL**, ubicada en el Resguardo Indígena de Infi - municipio de **TIMBIQUI - CAUCA**.

Este acto administrativo se encuentra supeditado al Acta de compromiso que (el-la) destinatario (a) suscribió con la comunidad indígena y que hace parte integral del presente acto; se procede a efectuar nombramiento en **PROPIEDAD**, en el área/nivel de **BASICA SECUNDARIA -TECNOLOGIA E INFORMATICA**, como **DINAMIZADOR PEDAGOGICO O EDUCADOR INDIGENA**, a él (la) señor (a) **JOSE ANGEL DURA MALAGA** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. **1003152097**, en el marco del Decreto 1345 de 2023 y 0300 de 2025 y demás normas concordantes que en esta materia se implemente por el SEIP.

De acuerdo con el aval emitido por Autoridad Ancestral del Resguardo Indígena Del Rio Infi, Municipio de Timbiquí - Cauca, el (la) señor (a) **JOSE ANGEL DURA MALAGA** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. **1003152097**, acredita los requisitos del Sistema de Cualificación Laboral Indígena Especial en la **CUALIFICACION ACADEMICA** y en el **NIVEL I DE PREPARACION - ASIGNACION BASICA**.

La Oficina de Gestión del Talento Humano, tuvo en cuenta lo indicado en el artículo 2.3.3.8.3.2.4. del Decreto 1345 de 2023, el cual en su **PARAGRAFO 2. Indica: "Adicionalmente, por única vez y para efectos del ingreso al sistema de cualificación laboral indígena dentro del proceso de cualificación académica, por cada seis (6) años de experiencia y una cosecha de carácter individual o colectiva en el ejercicio de los procesos educativos indígenas propios, se reconocerá el ingreso en el nivel superior al de su título académico. Para efectos de la experiencia, además se tendrá en cuenta la adquirida a partir del 2002 en procesos de contratación relacionados con educación con organizaciones y autoridades indígenas"**.

La Oficina de Gestión del Talento Humano, en cumplimiento al Artículo 2.3.3.8.3.1.3. del Decreto 1345 de 2023, revisó la documentación mediante el cual el Resguardo Indígena Del Rio Infi, Municipio de Timbiquí - Cauca, conforme a sus usos y costumbres, seleccionaron y



Continuación Resolución No.

avalaron a él (la) señor (a) **JOSE ANGEL DURA MALAGA**, evidenciando que se llevó a cabo la validación de los requisitos de idoneidad y experiencia.

La oficina de Gestión del Talento Humano, al ejecutar la revisión de los documentos y de este trámite y conforme al aval otorgado por el Resguardo Indígena Del Rio Infi, Municipio de Timbiqui - Cauca, certifica que el (la) señor (a) **JOSE ANGEL DURA MALAGA**, cumple con los requisitos exigidos para que sea nombrado (a) en **PROPIEDAD**, como **DINAMIZADOR PEDAGOGICO O EDUCADOR INDIGENA**.

Hacen parte de este acto administrativo las certificaciones emitidas por la oficina de Gestión del Talento Humano Educativo antes referidas, el acta de asamblea el aval y el acta de compromiso.

La Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca, certificó disponibilidad presupuestal para nombrar en Propiedad al (la) Señor (a) **JOSE ANGEL DURA MALAGA** en el marco del programa del **"Sistemas Integrados de Educación Media y Superior – SIMES"**.

En mérito de lo expuesto y de acuerdo al aval emitido por el Resguardo Indígena Del Rio Infi, Municipio de Timbiqui - Cauca,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en **PROPIEDAD**, en el marco del programa del **"Sistemas Integrados de Educación Media y Superior – SIMES"** de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo, a él (la) señor (a) **JOSE ANGEL DURA MALAGA** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. **1003152097**, en el cargo de **DINAMIZADOR PEDAGOGICO O EDUCADOR INDIGENA**, en el área/nivel de **BASICA SECUNDARIA -TECNOLOGIA E INFORMATICA**, en el (la) **INSTITUCION EDUCATIVA AK'ORE K'LSIA ATABEIDA JARATEEDAIT'EE** sede **PRINCIPAL**, Código DANE No. **219809001344**, ubicada en el Resguardo Indígena de Infi del municipio de **TIMBIQUI - CAUCA**, conforme al Sistema de Cualificación Laboral Indígena Especial en la **CUALIFICACION ACADEMICA** y en el **NIVEL I DE PREPARACION - ASIGNACION BASICA**, de acuerdo a la selección autónoma que del mismo ha realizado la Autoridad Ancestral y la Comunidad Resguardo Indígena Del Rio Infi, Municipio de Timbiqui - Cauca.

ARTICULO SEGUNDO: **INGRESAR**, al Sistema de Cualificación Laboral Indígena Especial de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas por el Proceso de Cualificación Académica, en cumplimiento del artículo **ARTICULO 2.3.3.8.3.2.4.**, del Decreto 1345 de 2023.

ARTICULO TERCERO: El (la) Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena, nombrado (a) en propiedad, mediante el presente acto administrativo, deberá tomar posesión del cargo ante la Oficina de Gestión del Talento Humano de la Secretaría General de la Gobernación del Cauca previo cumplimiento de los requisitos legales. El nombramiento tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de la posesión.



Gobernación del
CAUCA

Secretaría de
Educación y Cultura

05337-06-2026

Continuación Resolución No.

PARAGRAFO PRIMERO: El presente nombramiento, queda supeditado al acta de compromisos suscrito con la comunidad indígena, al aval otorgado por la comunidad indígena a través de su autoridad y al agotamiento del debido proceso en caso del retiro del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: La asignación básica mensual será la correspondiente a lo establecido en el Decreto Salarial No. 0300 de fecha 25 de marzo de 2026, que rige para los dinamizadores pedagógicos o Educadores Indígenas docentes y directivos docentes que atiendan población indígena en territorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y media, vinculados de conformidad con lo establecido en la Ley No. 115 de 1994 y el Decreto No. 1075 de 2015 y deberá afiliarse al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º parágrafo 2º del Decreto No. 3752 del 22 de diciembre del 2003.

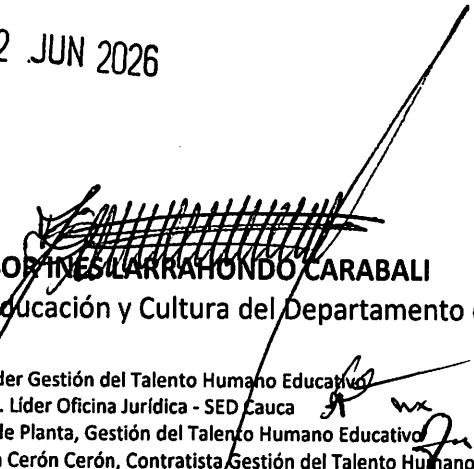
ARTICULO CUARTO: Copia del presente acto administrativo será enviado a las Oficinas de Nómina, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Resguardo Indígena Del Rio Infi, Municipio de Timbiquí - Cauca, Email: resg.infi1982@gmail.com, se archivará en la respectiva historia laboral para efectos del registro correspondiente.

ARTICULO QUINTO: Comunicar al Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena a (el-la) Señor (a) **JOSE ANGEL DURA MALAGA**, en la Dirección: **RESGUARDO INFI** Municipio: **TIMBIQUI**, Departamento: **CAUCA**, Celular y/o teléfono: **3235473697**, Correo electrónico: dura82668@gmail.com.

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Popayán, a 22 JUN 2026


SORINEL LARRAHONDO CARABALI

Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca

V.B.: Kelli Johana Idrobo Uribe, P.U. Líder Gestión del Talento Humano Educativo
Revisó: Seveling Alicia Lugo Gitiérrez, P.E. Líder Oficina Jurídica - SED Cauca
Revisó: Favián Narváez, T. A Novegades de Planta, Gestión del Talento Humano Educativo
Digitó y Revisó documentos: María Yaneth Cerón Cerón, Contratista Gestión del Talento Humano Educativo